

1504242-33.2021.8.26.0602

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2161679/2021 - 08º D.P. SOROCABA, 13063538 - 08º D.P. SOROCABA, 786/2021 - 08º D.P. SOROCABA, 788/2021 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE OLIVEIRA MINGOTTI VITOR

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504242-33.2021.8.26.0602

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2161679/2021 - 08º D.P. SOROCABA, 13063538 - 08º D.P. SOROCABA, 786/2021 - 08º D.P. SOROCABA, 788/2021 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE OLIVEIRA MINGOTTI VITOR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

FELIPE OLIVEIRA MINGOTTI VITOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de março de 2021, por volta das 12h37mins, na rua Milton Roza nº 394, no Bairro Hebert de Souza, nesta cidade e comarca de Sorocaba, mantinha em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 1.478 (mil, quatrocentos e setenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 274,2g (duzentos e setenta e quatro gramas e vinte centigramas); 52 (cinquenta e duas) porções de crack, com peso líquido de 5,2g (cinco gramas e vinte

centigramas); 02 (duas) porções de crack, com peso líquido de 0,2g (vinte centigramas); 05 (cinco) porções de skunk, com peso líquido de 246,8g (duzentos e quarenta e seis gramas e oitenta centigramas); 118 (cento e dezoito) porções de skunk, com peso líquido de 41,2g (quarenta e um gramas e vinte centigramas); 397 (trezentas e noventa e sete) porções de "maconha", com peso líquido de 777,0g (setecentos e setenta e sete gramas); 02 (dois) vasos de planta de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha"; 02 (dois) tijolos de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha", com peso líquido de 755g (setecentos e cinquenta e cinco gramas); 10 (dez) porções de lidocaína, com peso líquido de 6,070kg (seis quilogramas e setenta gramas); e 05 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 890g (oitocentos e noventa gramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Notificado, o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 145 e 187/209).

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2022 (fls. 216/219) e Felipe foi citado (fl. 224).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação, após o réu foi interrogado. Homologada a desistência da oitiva de uma testemunha da acusação (fl. 259).

Os debates foram convertidos em memoriais. Nessa fase, o Ministério Público requereu a condenação de Felipe, nos termos da denúncia, por entender comprovadas autoria e materialidade delitiva. A defesa pugnou, preliminarmente, pela invalidade da invasão domiciliar perpetrada pelos guardas municipais, a ação ilegal destes e, no mérito, pela absolvição, subsidiariamente, fez pedidos relativos à dosimetria penal (fls. 278/287).

DECIDO.

Afasto as preliminares defensivas. Ambas foram objeto de tese na defesa preliminar e rechaçadas anteriormente, oportunidade em que não houve interposição de recurso. Vale dizer que o argumento anterior é o mesmo em sede de memoriais, portanto, já consta decisão de afastamento nos autos.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelas fotografias das porções de drogas apreendidas (fls. 10/15), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 18/21) e provas produzidas em juízo.

A autoria é certa, o acusado confessou parcialmente.

Os guardas municipais Jucelino Rodrigues de Moraes e Felipe da Silva Amaral foram uníssonos ao afirmar que, patrulhavam pelo bairro e, ao adentrarem na rua dos fatos, sentiram forte odor de maconha que vinha da garagem, próximo ao portão de entrada de uma residência. Avistaram o réu que, assustado, fugiu pelo corredor do local adentrando nas residências que ficavam nos fundos. Na perseguição, viram dois pés de maconha plantados em vasos separados. Nos fundos do local, havia uma edícula com dois cômodos que tinham as drogas embaladas, tijolos de maconha, pinos vazios para acondicionar entorpecentes, balança de precisão e a cédula de identidade do acusado que estava sobre uma mesa. De pronto, o reconheceram como o homem que tinha empreendido fuga. A residência era alugada pelo acusado, conforme relato dos vizinhos.

Maurício Januário Rodrigues, testemunha da acusação, aduziu que seu filho alugou a residência para o réu que não ficou nem um mês no local. Numa certa manhã soube que policiais invadiram a casa por ter drogas armazenadas. Para lá se dirigiu, tendo encontrado a genitora do acusado retirando seus pertences, filmou tal conduta e enviou à delegacia. Nada sabe sobre os fatos.

Felipe negou a traficância. Disse que alugou a residência para morar com a namorada. Contraiu dívida com agiota, não conseguiu pagá-lo na data estipulada e então começou a receber ameaças de morte. Certa vez, este foi à residência de sua genitora e lhe disse que se guardasse drogas descontaria do valor que devia e receberia R\$ 500,00 reais. Três dias depois que aceitou a proposta e armazenou os entorpecentes foi surpreendido pelos guardas municipais que lá chegaram por meio de notícia anônima. Não usa maconha, nunca se envolveu em outros delitos e não estava na residência quando os guardas municipais lá estiveram. Desconhece os vasos de maconha.

Esse é o conjunto probatório.

O acusado negou que vendia drogas, assumiu o armazenamento das porções para um terceiro mediante o abatimento do valor de sua dívida e pagamento de quinhentos reais. Em que pese a confissão parcial, o réu não apontou a qualificação da pessoa que o pagava para guardar os entorpecentes. Ainda, imputou aos agentes da lei uma invenção sobre a dinâmica dos fatos, sem trazer nenhuma prova que confirmasse tal alegação. Mais, a versão dos agentes da lei foi uníssona e não há nenhum indicativo que desmereça suas versões.

A quantidade de drogas encontradas na residência é vultosa: 1.537 porções de maconha com peso líquido total de um 1,169kg, 522 porções de maconha com peso líquido total de um 1,067kg, 02 vasos da planta maconha e 10 porções de lidocáina, o que evidencia a destinação ao consumo de terceiros, pois, de porte incomum aos meros usuários, sobretudo, por sua situação pessoal, declaradamente desempregado. As substâncias foram periciadas e se concluiu pelo potencial lesivo (laudo, fls. 18/21).

Certa a condenação, passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, observo que o réu é primário (fl. 15), estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa de menor valor. Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da menoridade relativa do acusado, em respeito à súmula 231, STJ. Não reconheço a confissão de Felipe, pois a fez de modo parcial. Ainda que reconhecida, no presente caso, não teria repercussão no montante ora fixado, em respeito à súmula 231, STJ. Na terceira fase, mantida a reprimenda, pois inviável a redução da pena de que trata o parágrafo 4º do artigo 33, em razão da variedade e grande quantidade de drogas, o que denota que há profissionalização no tráfico de drogas, uma vez que a um iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante substancial de entorpecentes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de penas, as reprimendas ficam estabelecidas em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de menor valor, as quais torno definitivas.

Felipe iniciará o cumprimento da pena no regime inicial fechado, único compatível com a gravidade do crime, e também pela quantidade das drogas apreendidas, circunstâncias essas que exigem o tratamento mais rigoroso pelo legislador. Condenado por tráfico de drogas no caput, também, por essa razão, denego-lhe o direito de responder a eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar FELIPE OLIVEIRA MINGOTTI VÍTOR, RG. 57.398.350 SSP/SP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa de menor valor, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA